SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2245242 - RS (2025/0457428-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO	:	ALLAN CELIO DA CUNHA
ADVOGADA	:	LAÍS FRANCIÉLE DE ASSUMPÇÃO WAGNER - RS080973

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao acórdão proferido pela Sexta Turma, assim ementado (fl. 237):

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO MANTIDO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. ARMA DE USO RESTRITO E BALANÇA DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
> Recurso especial parcialmente provido.

Nas razões, a parte embargante alega a existência de omissão, pois, ao reduzir a fração da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 para 1/6, o órgão julgador teria deixado de considerar fundamentos do Tribunal de origem, especialmente a apreensão de pistola com numeração suprimida, circunstância que justifica a aplicação de fração superior ao mínimo legal.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para suprir o vício apontado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

Documento eletrônico VDA58863719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:51:19 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:17
Código de Controle do Documento: 3a312559-9292-4b15-93ef-3b7360a2a76a

Em contrarrazões, o embargado manifestou-se pela rejeição dos embargos (fls. 258/263).

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada. Admite-se, ainda, o recurso integrativo para correção de erro material, conforme o art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso, os aclaratórios são improcedentes, pois o órgão julgador examinou a tese recursal de forma suficiente ao deslinde da causa, ao consignar que a exasperação da pena em fração superior à mínima prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 exige fundamentação que demonstre gravidade para além da esperada para a circunstância majorante, o que não ocorreu na espécie, pois o Tribunal de origem considerou apenas o fato de a arma de fogo ter sido apreendida em conjunto com munição.

Observo que o elemento mencionado pelo embargante – por se tratar de arma de fogo com numeração raspada – foi valorado pelo Tribunal *a quo* especificamente para o fim de afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e não com relação à majorante do art. 40, inciso IV.

A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.

Portanto, não há omissão sobre ponto relevante, mas inconformismo com a conclusão, o que não enseja a oposição de embargos de declaração.

A propósito: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.799.287/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 20/2/2026.

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA58863719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 14/08/2026 às 00:51:19 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 05/08/2026 19:41:17
Código de Controle do Documento: 3a312559-9292-4b15-93ef-3b7360a2a76a